

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1070/2531

นางลัย หรือมาลัย ธรรมชัย
บริษัทชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด
กรมแรงงาน

โจทก์
จำเลย
จำเลยร่วม

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (3), มาตรา 58

บ. ลูกจ้างจำเลยประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย โจทก์เป็นภริยาของ บ. ยื่น
เรื่องราวขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัด
ปฎิเสธการจ่ายเงินทดแทนโจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนคณะ
กรรมการฯ ยกอุทธรณ์ของโจทก์และโจทก์ทราบผลการวินิจฉัยเมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2529 ดังนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีเรียกเก็บ
เงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนฯ ข้อ 25 กำหนดว่าถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ฟ้องต่อศาลภายใน 30 วันนับแต่วัน
ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยและต่อมาได้ยื่นคำร้องขอให้ศาล
แรงงานกลางหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2529 ซึ่งมีผลเท่ากับโจทก์ฟ้องกรมแรงงานในวันที่ 18 กันยายน นั้นเอง ถือได้ว่า
โจทก์มิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ
ดังกล่าว โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลได้

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญร่วมสามิโจทก์เป็นลูกจ้างบริษัทจำเลยเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ สามิโจทก์ขี่รถจักรยานยนต์ชนรถบรรทุกเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้จำเลย โจทก์ยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนต่อแรงงานจังหวัดเชียงราย แต่แรงงานจังหวัดเชียงรายปฏิเสธการจ่าย โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมแรงงานอธิบดีกรมแรงงานให้ยกอุทธรณ์โจทก์ โจทก์รับหนังสือของอธิบดีกรมแรงงานเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ขอให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนการเสียชีวิตของสามิโจทก์ในอัตราร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนมีกำหนด ๕ ปี เป็นเงิน ๓๘๐,๓๐๔ บาทแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ชอบที่จะฟ้องกรมแรงงานเป็นจำเลยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราและวิธีเรียกเก็บเงิน ฯลฯ ข้อ ๒๔, ๒๕ จำเลยเป็นนายจ้างและได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ขอให้เรียกกรมแรงงานเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลแรงงานกลางอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนของจำเลยร่วมได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีพยานหลักฐานว่านายบุญร่วมสามิโจทก์เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้นายจ้างฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธีเรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนฯ ข้อ ๒๕ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลย ศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยร่วมจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ในอัตราร้อยละหกสิบของอัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๕๖๔ บาท มีกำหนด ๕ ปี เป็นเงิน ๓๘๐,๓๐๔ บาท

จำเลยร่วมอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เป็นภริยาของ นายบุญร่วม ธรรมชัย นายบุญร่วมเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ นายบุญร่วมประสบอุบัติเหตุถึงแก่ ความตาย โจทก์ได้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัด เชียงราย แต่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายปฏิเสธการจ่ายโจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่า นาย บุญร่วม มิได้ประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จำเลยร่วมได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้โจทก์ทราบและโจทก์ได้ทราบผล การวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของจำเลยร่วมเมื่อวันที่ ๒๑กรกฎาคม ๒๕๒๙ โจทก์จึงฟ้อง จำเลยเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๙ และยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางหมายเรียก กรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙

จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามา เป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ เป็นเวลาเกินกว่า ๓๐ วัน คดีโจทก์จึง ขาดอายุความแล้วนั้นพิเคราะห์แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราและวิธี เรียกเก็บเงินสมทบการจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนและการ อุทธรณ์ ฯ สำหรับหมวดการจ่ายเงินทดแทนของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนในข้อ ๑๕ ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทนจากสำนักงานกองทุนเงิน ทดแทนข้อ ๑๖ เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ ๑๕ ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ให้สำนักงานกองทุน เงินทดแทนแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่เห็นว่าฝ่ายลูกจ้างนั้น ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ให้สำนักงานกองทุนเงินทดแทนแจ้งไปเช่นเดียวกัน ส่วน ในหมวดการอุทธรณ์ กำหนดไว้ตามข้อ ๒๔ ว่า ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่พอใจคำ

วินิจฉัยของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนตามข้อ ๑๖ ให้ผู้ทบทวนคำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัย และข้อ ๒๕ กำหนดว่า 'ให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๒๓ หรือ ๒๔ โดยไม่ชักช้าและเมื่อได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้วให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือ...ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยื่นฟ้องต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น' เห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางหมายเรียกกรมแรงงานเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ ซึ่งมีผลเท่ากับโจทก์ได้ฟ้องกรมแรงงานเป็นจำเลยเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ นั้นเอง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ได้ทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ และโจทก์มิได้นำคดีไปฟ้องกรมแรงงานจำเลยร่วมภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าโจทก์มิได้ใช้สิทธิฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ ดังกล่าวข้างต้น โจทก์จึงไม่อาจนำคดีมาฟ้องจำเลยร่วมต่อศาลได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลแรงงานกลาง - นายเสรี ชุณหถนอม

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ